

1502377-84.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2097989/2018 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2215984 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

10770/18/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2097989 - 50º D.P. ITAIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502377-84.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502377-84.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2097989/2018 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2215984 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

10770/18/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2097989 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

10770/18/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS ARAUJO MACHADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

VINÍCIOS ARAUJO MACHADO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 6 de novembro de 2018, por volta das 14h30, na Rua Arara Piranga, nº 8, Lajeado, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo, para finalidade de venda e entrega a terceiros, 29 invólucros de cocaína, com peso líquido total de 27,8g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais receberam delação anônima dando conta que no local acima mencionado era uma "biqueira", e que havia um indivíduo vendendo

drogas; por isso eles compareceram ao local e puderam observar um indivíduo que recebia algo de alguém e se dirigia à viela. Realizada abordagem, apreendeu-se a droga e R\$34,00.

Questionado, ele admitiu a traficância, sendo que a testemunha Marcelo presenciou a abordagem, bem como a confissão informal.

O réu foi notificado (fls. 124), apresentou defesa preliminar (fls. 131/136), a denúncia foi recebida (fls. 139).

Em audiência, foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes, e o acusado foi interrogado

O Representante do Ministério Público, em sede de debates pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia, uma vez que restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria. Pretende a fixação de pena mínima e o redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, o regime poderá ser o aberto e a pena corporal convertida em restritiva de direitos.

A Defensoria Pública, por sua vez, também em sede de memoriais, pretende a absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no artigo 33. § 4º da Lei Antidrogas, a fixação de regime aberto a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e que lhe seja possibilitado o apelo em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de absolvição.

A materialidade do delito restou comprovada, mas o conjunto o probatório dos autos, no entanto, não foi suficiente para demonstrar a autoria do réu.

Ainda que plausível a tese dada pela acusação, na fase extrajudicial deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, pleno de dúvidas, autoria do fato criminoso imputado na ação penal.

Vale ser ressaltados os ensinamentos de Rui Barbosa em obras completas volume 32, Título 1 página 36: "Em outros tempos as leis criminais assentavam na presunção de criminalidade, cujo corolário processual era da tortura engenhosamente uniforme e atroz. Todo réu se supunha culpado, daí um sistema de investigação judicial empenhado todo ele em extorquir pela crueldade, a confissão. No direito moderno, ao contrário, estriba na presunção de inocência. É a nossa presunção constitucional. A Constituição partiu desse pressuposto, cuja consequência era assenhorar-se a defesa da maior amplitude."

No caso dos autos a existência de indícios obtidos na fase policial, confissão do acusado e depoimento de dois policiais e uma testemunha; malgrado, tem que se reconhecer, não permite a condenação do réu porque o conjunto probatório, angariado em juízo, é precário e não autoriza a prolação de édito condenatório em desfavor do acusado.

A avaliação da prova em juízo criminal pode levar o julgador à certeza ou à dúvida quanto à autoria de um delito. A certeza que se exige para uma condenação é a persuasão produzido no âmago do juiz, de acordo com a normalidade de agir das pessoas, de forma a excluir qualquer dúvida prudente. Não significa a inexistência de entreschoques de provas ou de conflitos de elementos, mas sim que um deles, racional e cientificamente não merece consideração devendo ser desprezado.

Por outro lado, feito exame ponderadas, as provas encontrados motivos concludentes e persuasivos, alicerçando as afirmações antagônicas feitas pelas partes, sem que o julgador possa afirmar qual a verdadeira tem-se a dúvida e com ela obrigatoriedade da absolvição, pois milita a favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência, esta é a hipótese dos autos.

Em juízo não se ouviu a testemunha Marcelo e os policiais Fernando e Francisco, sendo certo que o acusado negou a imputação e o único policial - Danilo - ouvido em Juízo pouco se recordou da ocorrência relacionada ao réu; portanto, há que se concluir nos termos no artigo 155, do Código de Processo Penal, que para a formação da convicção livre do juiz, em contraditório judicial não deve fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, levando em conta, inclusive, que a despeito da confissão extrajudicial, esta não

foi corroborada por provas colhidas em Juízo.

Nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu VINÍCIOS ARAUJO MACHADO, qualificado nos autos, da acusação de ter cometido o crime descrito no artigo 33 caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Autorizo a incineração das drogas, se ainda não providenciada, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, nos termos dos artigos 50, § 3º, e 50-A, ambos da Lei nº 11.343/2006, que somente poderá ser destruída após o trânsito em julgado da ação penal, conforme artigo 72 do mesmo diploma legal.

Transitada em julgado esta decisão, autorizo a devolução da quantia apreendida ao acusado.

Transitada em julgado esta decisão e nada mais sendo requerido, procedam-se às comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos a seguir.

P.I.C.

São Paulo, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA